

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 651/2531 นางสาว รัชมี ยืน ยง โจทก์
บริษัท ลีเวอร์บริราเธอร์ (ประเทศไทย)
จำกััด

โจทก์

จำเลย

ป.ร้ษฎาการ มาตรา 3 จตุทศ, มาตรา 50

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 10

ศาลพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินบำเหน็จและค่าชดเชยแก่โจทก์แม้โจทก์จะมีหน้า
ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็ตาม แต่เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
กำหนดให้จำเลยต้องออกภาษีเงินได้นั้นแก่โจทก์ จำเลยจึงต้องจ่ายเงินดังกล่าวเต็ม
จำนวนโดยไม่หักภาษีเงินได้

กรณีสืบเนื่องมาจากศาลพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินบำเหน็จและค่าชดเชยพร้อม
ดอกเบี้ยแก่โจทก์ คดีถึงที่สุดแล้ว ต่อมาจำเลยนำเงินดังกล่าวมาวางต่อศาลเพื่อชำระ
หนี้แก่โจทก์โดยหักเงิน 17,812 บาทไว้เป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของโจทก์
โจทก์ยื่นคำร้องว่า จำเลยไม่มีสิทธิหักเงินของโจทก์ไว้เป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ขอให้ศาลสั่งจำเลยจ่ายเงินจำนวน 17,812 บาท แก่โจทก์ ศาลแรงงานกลางวินิจฉัย
ว่า เมื่อจำนวนภาษีซึ่งจำเลยหักรวมกับเงินจำนวนที่จำเลยวางต่อศาลครบถ้วนตามคำ

พิพากษา ก็ถือว่าจำเลยได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาถูกต้องแล้ว ยกคำร้องโจทก์ โจทก์
อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงิน
บำเหน็จหรือเงินเพิ่มกับค่าชดเชยให้แก่โจทก์ โดยให้จำเลยรับผิดชอบตามข้อตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างเอกสารหมายเลข จ.1 ซึ่งใช้บังคับอยู่เดิมและเป็นคุณแก่โจทก์ โดย
โจทก์จะได้รับเงินบำเหน็จหรือเงินเพิ่มบวกกับค่าชดเชยอีกต่างหากรวมเป็นเงิน
301,230 บาทและตามเอกสารดังกล่าวได้กำหนดไว้ชัดแจ้งในข้อ 2.7.3.4
ว่า"พนักงานผู้ซึ่งได้รับการปลดเกษียณอายุจะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายซึ่งบริษัท
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมีขึ้นใน
อนาคต หรือเงินบำเหน็จมีจำนวนเท่ากับเงินเดือนสุดท้ายเป็นมูลฐานการคำนวณหนึ่ง
เดือนต่อจำนวนหนึ่งปีแห่งการทำงานบริบูรณ์ต่อเนื่องกันทุก ๆ ปีการทำงานให้แก่
บริษัทตามแต่จำนวนใดจะมากกว่ากัน โดยบริษัทจะเป็นผู้ออกเงินภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาให้" ฉะนั้น แม้โจทก์จะมีหน้าที่ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ทาง
ราชการแต่เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกำหนดให้จำเลยรับภาระต้องออกเงิน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่โจทก์แล้ว จำเลยจะหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออก
จากเงินได้ของโจทก์ไม่ได้ จำเลยต้องจ่ายเงินค่าชดเชยและเงินบำเหน็จให้แก่โจทก์
ตามคำพิพากษาเต็มจำนวนโดยไม่หักเงินภาษีเงินได้ ที่ศาลแรงงานกลางสั่งยกคำร้อง
ของโจทก์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้จำเลยจ่ายเงินจำนวน 17,812 บาทแก่โจทก์

(สุพจน์ นาถะพินธุ-จุนท์ จันทรวงศ์-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ